



PUTUSAN

Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK**;
Tempat Lahir : Tarutung;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/4 November 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 8 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Medan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA Kelas II Medan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah jambu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt tanggal 15 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah jambu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 64/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 10 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt tanggal 15 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/KS/PID/2025/PN Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/KS/PID/2025/PN Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2025 Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2025 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara melalui e-Berpadu tanggal 11 September 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 17 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak melalui e-Berpadu tanggal 11 September 2025 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Anak pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu berat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang pada pokoknya telah terjadi peristiwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan antara Anak dan Anak Korban yang masih berpacaran serta sama-sama bersekolah di kelas IX SMP yang dilakukan beberapa kali di rumah Anak pada sekitar November dan Desember 2024. Pada kejadian pertama, Anak Korban datang ke rumah Anak bersama teman-temannya untuk belajar, namun kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan. Kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2024 setelah *handphone* Anak Korban disembunyikan oleh Anak sehingga Anak Korban datang untuk mengambilnya, dan di dalam rumah itu Anak kembali melakukan persetubuhan. Kejadian ketiga terjadi pada 29 Desember 2024 ketika Anak kembali mengambil *handphone* Anak Korban untuk membuat Anak Korban datang ke rumahnya, dan setelah tiba Anak kembali menarik Anak Korban ke kamar hingga terjadi persetubuhan. Anak beberapa kali menggunakan *handphone* Anak Korban untuk memancing kehadirannya. Berdasarkan akta kelahiran, Anak berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;

- Bahwa dari fakta di atas, telah terang dan jelas apabila perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tarutung dinilai telah tepat dan benar. *Judex facti* telah pula mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Kasasi Anak berpendapat apabila penjatuhan pidana kepada Anak tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak sebagaimana dalam memori kasasinya tidak terdapat hal yang baru yang dapat mengubah/membatalkan putusan *judex facti*, sehingga demikian tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, telah benar dalam cara mengadili dan tidak melampaui wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA** dan Pemohon Kasasi II/**ANAK** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 November 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.: 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12077 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)